

CONTRAT DE SERVICE

Assistant IA « Sarah » — qualification et suivi de contacts entrants

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Prestataire

Girden LTD, société de droit anglais (Private Limited Company). Numéro d'immatriculation (CRN) : 14837617.

Siège social : 71–75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Royaume-Uni.

Exerçant sous la marque GILD-TECH Immo. Ci-après « le Prestataire ».

Le Client

Raison sociale : [Raison sociale du client]

Forme / immatriculation : [Forme juridique / n° d'immatriculation]

Adresse : [Adresse du client]

Représenté par : [Nom du représentant] (qualité : [Qualité])

Email / Téléphone : [Email] · [Téléphone]

Ci-après « le Client ». Ensemble désignés « les Parties ».

1. Objet du contrat

Le Prestataire met à la disposition du Client « Sarah », un assistant conversationnel automatisé qui répond aux contacts entrants du Client sur WhatsApp, les qualifie (type de bien, zone, budget, échéance) et organise le suivi vers les négociateurs du Client.

Offre souscrite : [Offre : RESPOND / CONVERT / DOMINATE]

RESPOND (palier Capter) · CONVERT (palier Convertir) · DOMINATE (palier Développer, périmètre défini en annexe). Le périmètre de l'offre retenue est décrit à l'article 2.

2. Périmètre de la prestation

Le Prestataire s'engage sur ce qui est décrit ci-dessous, et uniquement sur cela. Toute fonctionnalité non listée est hors périmètre.

2.1 RESPOND — inclus et actif dès la mise en service

- Réponse automatique aux contacts entrants sur WhatsApp, 24h/24 et 7j/7, dans un délai cible de quelques minutes.
- Conversation de qualification en langage naturel, en français, anglais et russe (le thaï est disponible en écrit ; la voix n'est pas incluse — voir 2.4).
- Recueil des éléments clés : type de bien, zone, budget indicatif, échéance.
- Proposition d'un créneau de rendez-vous via le lien de réservation du Client (configuré à l'onboarding).
- Enregistrement de chaque contact et de sa qualification dans un tableur (CRM) mis à disposition.
- Transmission d'un récapitulatif au négociateur concerné sur WhatsApp.

- Garde-fous intégrés : Sarah ne s'invente jamais de chiffres (prix, surface), reste sur le canal WhatsApp, et rédige un récapitulatif avant tout passage de relais.

2.2 CONVERT — inclus en complément de RESPOND

- Relances automatiques des contacts restés sans réponse (séquence multi-touches, anti-rendez-vous manqué).
- Distribution automatique des contacts au bon négociateur selon la zone (routage / rotation).
- Rattachement d'un contact à un bien du portefeuille et notifications par email à l'agence : ces deux briques sont paramétrées et activées pendant l'onboarding, au rythme de la configuration du Client (elles ne sont pas actives à la première minute).

2.3 Configuré à l'onboarding (toutes offres)

Ces éléments ne sont pas « prêts à l'emploi » : ils sont mis en place ensemble pendant la mise en service (article 5).

- Raccordement d'un canal WhatsApp dédié au Client.
- Lien de réservation de rendez-vous (agenda du Client).
- Nom et ton de l'agence, zones et affectation aux négociateurs.
- Tableur CRM. Calibrage des messages au ton du Client.

2.4 Hors périmètre (non inclus)

Pour être transparent, les éléments suivants ne sont pas fournis au titre du présent contrat :

- Sarah vocale (réponse aux messages vocaux et appels) — en cours de mise au point, non garantie, non incluse.
- Réponse automatique aux commentaires Facebook / Instagram (comment-to-DM) — évolution future, non disponible.
- Toute intégration à un logiciel tiers du Client non expressément mentionnée en annexe.
- La production ou la vérification juridique des annonces, mandats ou documents du Client.

Ces éléments pourront faire l'objet d'un avenant s'ils deviennent disponibles.

3. Prix et facturation

Montants exprimés en livres sterling (GBP), hors taxes applicables le cas échéant.

Offre	Abonnement	Setup
RESPOND (Capter)	£290 / mois	£990
CONVERT (Convertir)	£490 / mois	£990
DOMINATE (Développer)	£790 / mois	£990

Offre retenue : [RESPOND / CONVERT / DOMINATE] · **Abonnement mensuel :** [Prix mensuel] · **Setup :** [Setup]

Prix de lancement le cas échéant : [Prix de lancement + durée]

L'abonnement est payable mensuellement et d'avance. Les frais de mise en service sont dus avant le démarrage de la configuration.

4. Durée et résiliation

- Le contrat prend effet à sa signature et est conclu au mois, sans engagement de durée minimale.
- Il se renouvelle mois par mois par le paiement de la mensualité suivante. Il ne comporte aucune reconduction tacite dans un engagement ferme : le Client n'est jamais enfermé dans une durée.
- Chaque Partie peut résilier à tout moment, par simple écrit (email). La résiliation prend effet à la fin de la période mensuelle en cours ; aucune mensualité entamée n'est due au-delà.
- **Garantie 30 jours satisfait ou remboursé** : si le Client n'est pas satisfait durant les 30 premiers jours suivant la mise en service, il obtient sur simple demande le remboursement intégral des sommes versées (abonnement et setup), sans justification.

5. Mise en service

Date de mise en service prévue : [\[Date de mise en service\]](#)

- La configuration démarre à réception des accès nécessaires et du paiement des frais de mise en service.
- Délai indicatif : 3 à 5 jours ouvrés pour la configuration complète (canal WhatsApp, lien de rendez-vous, CRM, zones et affectations, calibrage des messages).
- Ce délai dépend de la fourniture par le Client des éléments demandés. Le Prestataire ne promet aucune mise en service immédiate.

6. Responsabilités et limitation

- **Rôle de Sarah** : Sarah fournit des informations générales et organise le premier contact. Elle ne donne jamais de conseil juridique, fiscal ou financier tranché, ne s'engage sur aucun prix ferme et ne conclut aucune vente. La relation client, les visites, les négociations et toutes les décisions restent la responsabilité exclusive du Client.
- **Vérification** : l'assistant repose sur une intelligence artificielle qui peut se tromper. Le Client s'engage à vérifier toute information sensible avant de s'en prévaloir auprès d'un tiers.
- **Aucune obligation de résultat commercial** : le Prestataire met en œuvre les moyens décrits à l'article 2. Il ne garantit aucun nombre de contacts, de rendez-vous ou de ventes.
- **Dépendances tierces** : le service repose sur des fournisseurs tiers (WhatsApp / Meta, agenda de réservation, Google, hébergement d'automatisation, fournisseurs d'IA). Le Prestataire n'est pas responsable des interruptions, modifications de conditions ou suspensions de compte imputables à ces tiers, ni des cas de force majeure.
- **Limitation de responsabilité** : la responsabilité totale du Prestataire, tous préjudices confondus, est plafonnée au montant des sommes effectivement payées par le Client au cours des trois (3) derniers mois. Le Prestataire n'est en aucun cas responsable des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, de clientèle, de données, d'image).

7. Données et RGPD

- **Propriété** : les données traitées (contacts, échanges, qualifications) appartiennent au Client.
- **Rôles** : le Client est responsable de traitement ; le Prestataire agit en sous-traitant au sens du RGPD, pour le seul compte du Client et selon ses instructions.
- **Base légale** : le Client garantit disposer d'une base légale valable pour être contacté par ses contacts entrants et pour leur traitement.

- **Sous-traitants ultérieurs** : le service s'appuie notamment sur WhatsApp / Meta, Google, un outil de prise de rendez-vous, un hébergeur d'automatisation et des fournisseurs d'IA. Le Client en est informé et les accepte.
- **Export et effacement** : le Client peut demander à tout moment l'export de ses données ou leur effacement. À la fin du contrat, les données sont supprimées dans un délai de 30 jours, sauf obligation légale de conservation.

8. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations non publiques de l'autre (données commerciales, contacts, méthodes, tarifs) et à ne les utiliser que pour l'exécution du présent contrat. Cet engagement survit deux (2) ans après la fin du contrat.

9. Paiement

- Paiement par Stripe, en GBP, par prélèvement mensuel d'avance.
- **Défaut de paiement** : en cas d'impayé, le Prestataire adresse un rappel. Sans régularisation sous 7 jours, le service est suspendu jusqu'au paiement. Une suspension pour impayé n'ouvre droit à aucun remboursement.
- Les frais de mise en service ne sont pas remboursables, sous réserve de la garantie 30 jours (article 4).

10. Dispositions générales

- **Droit applicable** : le présent contrat est régi par le droit anglais. Tout litige relève des tribunaux compétents d'Angleterre et du Pays de Galles.
- **Intégralité** : le contrat et ses annexes expriment l'intégralité de l'accord des Parties et remplacent tout échange antérieur.
- **Avenants** : toute modification fait l'objet d'un écrit signé des deux Parties.
- **Indépendance des clauses** : si une clause est jugée invalide, les autres demeurent applicables.

Signatures

Fait à [Lieu], le [Date], en deux exemplaires.

Le Prestataire

Pour Girdlen LTD (GILD-TECH Immo)

Nom : [Nom]

Qualité : [Qualité]

Signature :

Le Client

Pour [Raison sociale du client]

Nom : [Nom]

Qualité : [Qualité]

Signature :